

통 보

1. 제 목 : 시간외 및 휴일근무에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○㉸㉸병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○㉸㉸병원은 환자진료의 효율성을 높이하고자 시업시간을 08시 30분, 종업시간을 17시 30분으로 정하여 운영하고 있으며, 직원이 업무상 연장근로, 야간근로 및 휴일근로가 필요한 경우에는 소정의 행정절차에 따라 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제37조 제3항에 따르면 임신부와 18세 미만자에게는 야간근무를 시켜서는 아니 되나 18세 미만자 및 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있거나 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우에는 고용노동부장관의 인가를 받아 야간과 휴일에 근무하게 할 수 있다고 정하고 있으며, 「근로기준법」 제74조 제5항에서는 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○㉸㉸병원에서는 임신부 직원이 야간이나 휴일근무를 명시적으로 청구할 때에는 고용노동부 장관의 인가를 받은 후 근무할 수 있도록 하여야 하며 임신부에게는 시간외 근무를 하게 하여서는 아니 될 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20.01.01. ~ '21.07.31.까지 임신부 시간외 근무 등 근로내역 실태를 확인한 결과, [표]와 같이 임신부임에도 휴일근무에 대한 명시적인 청구와 고용노동부의 인가 없이 근무표를 작성하여 휴일 근무 및 시간외 근무를 한 것으

로 확인됩니다.

[표] ○○㉸㉸병원 임신부 시간외 및 휴일근무 사항('20.1~'21.7)

순번	근무 형태	근무자	노동부인가	근무일	출산휴가일	소속부서	비고

4. 관계기관 의견

- ○○㉸㉸병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○㉸㉸병원장은

- 임신부인 근로자가 야간·휴일근무를 수행할 때에는 고용노동부 장관의 인가를 받은 후 근무할 수 있도록 하고, 임신부의 시간외 근무는 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. (통보)